



תיק מס' 2/13

המפקח על רישום מקרקעין בעכו
בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין:

אסתר הלנה מרקוביץ

ע"י עו"ד חגי תלמי ואו אח'

דרך עכו 140 קרית ביאליק 2723601

ה ת ו ב ע ת / הנתבעת שכנגד

נגד

נציגות הבית המשותף

רחוב בנימין 26 קרית ביאליק

ע"י עו"ד סטרוגנו

שדרות גושן 31, קרית מוצקין 26313

ה נ ת ב ע ת / התובעת שכנגד

פסק דין

התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת להשיב לה את ההוצאות שנאלצה להוציא לצורך איטום גג הבית המשותף.

הנתבעת הגישה תביעה שכנגד במסגרתה ביקשה לחייב את התובעת להשיב לה את עלות עבודות האיטום שנציגות הבית ביצעה זמן קצר קודם לעבודות האיטום של התובעת. לטענת הנתבעת, העבודות שביצעה התובעת גרמו לכך שבוטלה האחריות שקיבלה הנציגות לאיטום הגג.

1. עסקינן בבית הרשום כבית משותף ברחוב בנימין 26 בקרית ביאליק, וידוע כגוש 11550 חלקה 92. הבית מורכב ממבנה אחד ובו 8 דירות בארבע קומות. התובעת בעלת זכויות בדירה בקומה השלישית והאחרונה של הבית, הידועה כחלקת משנה 7, (קומה ראשונה הינה קומת קרקע).

2. התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת להשיב לה סכום של 17,550 ₪ אשר נדרשה להוציא לצורך איטום חלק מגג הבית שמעל דירתה (וכן סכום של 3,393 ₪ עבור הדבקת קלקר בגג - שתי החשבוניות צורפו כנספחים 11 ו-15 לתצהיר התובעת). עוד ביקשה התובעת החזר הוצאות אחרות שנגרמו לה לרבות חוות דעת, ובסה"כ סכום של 22,929 ₪.

3. הנתבעת, נציגות הבית (להלן: "הנתבעת"), הגישה תביעה שכנגד במסגרתה ביקשה לחייב את התובעת להשיב לה סכום של 23,100 ₪ (בגין איטום הגג שנעשה זמן קצר קודם לכן, בסך של 26,400 ₪, לאחר ניכוי החלק היחסי ששילמה התובעת עבור אותן עבודות בסך של 3,300 ₪). לטענת נציגות הבית, העבודות שביצעה התובעת גרמו לביטול האחריות שניתנה על ידי הקבלן שביצע את העבודות בגג הבית, מטעם הנציגות.



השתלשלות העניינים הרלבנטית להליך:

4. נציגות הבית המשותף ביקשה לבצע עבודות איטום בגג הבית המשותף. לשם כך נערכה אסיפת דיירים בה הוחלט, בהסכמת התובעת, לשכור את שירותיו של הקבלן "חלבי בע"מ" (להלן: "הקבלן מטעם הנתבעת" או "הקבלן חלבי") לשם ביצוע העבודות וזאת לאחר שהנציגות הציגה בפני הדיירים הצעות מחיר נוספות לביצוע העבודות, לרבות הצעת מחיר של הקבלן "חליבה יצחק" (הצעות המחיר של הקבלן חלבי ושל חליבה יצחק צורפו כנספח "1" לתצהיר הגב' ירמיצקי מטעם הנתבעת).
5. במהלך אוגוסט 2012 בוצעו מטעם נציגות הבית עבודות לאיטום בגג בעלות של 26,400 ₪ כאשר כל דייר שילם סך של 3,300 ₪, כולל התובעת. לטענת הנתבעת הקבלן נתן אחריות על עבודות אלה לתקופה בת 10 שנים.
6. לאחר ביצוע עבודות האיטום ביקשה התובעת לצבוע את חלק הגג שמעל דירתה על חשבונה. לטענת התובעת, הקבלן חלבי שביצע את עבודות האיטום בגג דרש ממנה מחיר גבוה עבור צביעת הגג, ולכן פנתה התובעת לקבלן אחר (מר עוז בן יהודה).
7. לטענת התובעת, כאשר ביקש הקבלן מטעמה, מר בן יהודה ביום 24.8.12 לצבוע את הגג גילה כי עבודות האיטום שנעשו בגג לקויות, ועל כן הודיע לה שאין טעם לצבוע את הגג עד לתיקון הליקויים.
8. בעקבות כך פנתה התובעת לנציגות הבית ולקבלן חלבי, כדי שיתקנו את הליקויים שבגג וכן יבצעו בדיקת הצפה כדי לוודא כי הליקויים לא יגרמו לרטיבות בדירת התובעת.
9. לטענת התובעת, עוד ביום 31.8.12 ביקשה מהקבלן חלבי (בנוכחות נציגי הנתבעת) כי תבוצע הצפה של הגג, כדי לבדוק את טיב העבודות.
10. לטענת התובעת ובהעדר שיתוף פעולה מצד נציגות הבית ומצד הקבלן, פנתה התובעת גם לקבלן יצחק חליבה שאישר כי עבודות האיטום בגג לקויות. במכתבו מיום 5.9.12 הממוען לנציגות הבית, פירט מר חליבה אילו עבודות יש לבצע כדי לתקן את הליקויים יחד עם הצעת מחיר.
11. התובעת טוענת כי הקבלן חלבי (מי שביצע את העבודות מטעם הנציגות) התחמק ולא הגיע לשלוש פגישות שנקבעו עמו במהלך ספטמבר 2012 וזאת כדי לבדוק את הטענות בעניין הליקויים בגג (לטענתה מועדי הפגישות שנקבעו היו ב- 7.9, 14.9 וכן 21.9). לטענת הנתבעת, הקבלן לא הגיע רק לפגישה אחת בשל מחלה של קרוב משפחתו.



12. התובעת פנתה במקביל למשרדי האגודה לתרבות הדיור, אך נמסר לה כי הנתבעת אינה רשומה כחברה באגודה ולכן אינה יכולה לסייע לה. בשל כך פנתה התובעת לנתבעת בכתב ביום 24.9.12 בבקשה כי תרשם כחברה באגודה לתרבות הדיור וכן חזרה והתריעה על הליקויים שבגג (עותק המכתב צורף כנספח "4" לתצהיר התובעת. תאריך המכתב אינו ברור).

13. בנוסף שלח ב"כ התובעת לנתבעת ולקבלן חלבי מכתב התראה ביום 24.9.12 במסגרתו ניתנה לנתבעת ולקבלן שהות בת 10 ימים לתיקון הליקויים בגג, שאם לא כן הודיע כי התובעת תבצע עבודות אלה בעצמה ותדרוש מהנציגות החזר עבור כך.

14. ביום 15.10.12 ביצעה התובעת תיקונים בחלק מגג הבית המשותף שנמצא מעל דירתה באמצעות הקבלן מר יצחק חליבה בסכום של 17,550 ₪ וסכום נוסף של 3,393 ₪ עבור הדבקת קלקר (להלן: "הקבלן מטעם התובעת" או "הקבלן חליבה").

15. לטענת הנתבעת, הקבלן מטעמה (מר חלבי) התחייב לבצע בדיקת הצפה בגג יום למחרת (ביום 16.10.12) אך בשל פעולותיה החד צדדיות של התובעת לא בוצעה אותה בדיקה.

16. יתר על כן, בעקבות עבודות אלה של התובעת הודיע הקבלן חלבי (מי שביצע את העבודות מטעם הנתבעת) כי הוא מבטל את האחריות שנתן לעבודות שעשה בגג לתקופה בת 10 שנים (הודעת הקבלן חלבי צורפה כנספח "2" לתצהיר של מר שטרן).

טענות הצדדים

17. לטענת התובעת, נתנה לנתבעת אינספור הזדמנויות לבדוק את טענותיה ביחס לליקויים בגג וכן לצורך ביצוע בדיקת הצפה, אך הדבר לא הועיל, תוך שהקבלן התחמק מלהופיע לפגישות שנקבעו עימו וסרב לבצע בדיקת הצפה על חשבונו. לטענת התובעת, אלמלא העבודות שביצעה, היו נגרמים נזקים רבים לדירתה נוכח הסמיכות לעונת הגשמים, ולאור חוות הדעת שהציגה בדבר הליקויים החמורים שבאיטום הגג.

18. לטענת התובעת, מועד ביצוע בדיקת הצפה מעולם לא נקבע קודם לעבודות של התובעת בגג, וכי טענת הנתבעת לפיה נקבע מועד להצפת הגג ליום 16.10.12, הנה טענה שהועלתה בדיעבד רק לאחר שהתובעת כבר ביצעה את עבודות האיטום בגג.

19. התובעת מבקשת לחייב את נציגות הבית בהוצאות נוספות בסכום כולל של 22,929 ₪. סכום זה כולל עלויות איטום הגג בסך 17,550 ₪, ביצוע הדבקת קלקר על הגג בסך 3,393 ₪, ובנוסף החזר סכום שבגיניו לא הוצגה חשבונית על ידי הקבלן מטעם הנתבעת, הוצאות משפט ועלות חוות הדעת וכן הוצאות נוספות (כמפורט בסעיף 15 לכתב התביעה ובסעיף 30 לסיכומיה).

20. הנתבעת טוענת כי התובעת ביקשה לבצע עבודות איטום יקרות יותר, ללא כל צורך, הכוללות התקנת יציקות בטקל כדי להפחית את החום שבדירתה, למרות שהנתבעת לא הייתה מחוייבת



לבצע עבודות אלה. לטענת הנתבעת, די היה בעבודות שבוצעו על ידה, קרי קילוף חלקים מהגג והתקנת יריעות ביטומניות כדי לאטום את הגג כראוי.

21. הנתבעת טוענת כי התובעת השתתפה באותה אסיפת דיירים, בה נדחתה הצעתו של הקבלן חליבה (מי שביצע בשלב מאוחר יותר את עבודות האיטום מטעם התובעת) והתקבלה הצעת הקבלן **חלבי** שביצע בפועל את העבודות מטעם נציגות הבית.

22. הנתבעת טוענת, כי התובעת שידעה על מועד בדיקת ההצפה ביום 16.10.12, הזדרזה לבצע את התיקון בגג יום קודם לכן, עוד לפני שחלפו 10 הימים שהקציב ב"כ של התובעת במכתבו מיום 24.9.12, וכי לא ניתנה לנתבעת שהות מספקת להתייחס למכתב, בין היתר, נוכח סמיכות הזמנים והחגים.

23. לטענת הנתבעת, ראיה נוספת לכך שלא קיימים ליקויים מהותיים בעבודת הקבלן, הינה כי בדירת השכן המתגורר גם כן בקומה האחרונה בבית, לא קיימים נזקי רטיבות.

24. לחילופין טוענת הנתבעת, כי היה על התובעת להקדים ולהגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין, קודם לביצוע העבודות.

25. באשר לתביעה שכנגד, טוענת הנתבעת כי פעולות התובעת הביאו לביטול האחריות שניתנה לנתבעת. בנוסף, העבודות שביצעה התובעת מנעו מהנתבעת האפשרות להוכיח ליקויים בעבודת הקבלן מטעמה (מר חלבי) ככל שאכן היו ליקויים כאלה. בכך גם נמנעה ממנה האפשרות לתבוע את הקבלן.

26. עוד טענה הנתבעת, כי ככל שקיימת רטיבות בדירת התובעת, הרי שזו נובעת מתוספת בניה שבנתה התובעת בגג הבית, לפני כעשר שנים, וכי מאז בניית התוספת ישנן דליפות ב"תפר" שבין הגג הישן לבין תוספת הגג החדשה שבנתה התובעת.

דיון והכרעה

27. עילת התביעה מבוססת על הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, ולפיה: "**בעל דירה זכאי לדיוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה**" (לבית נרשם תקנון מוסכם, אך אין בו הוראות רלבנטיות לענייננו).

28. ההלכה המנחה בעניין זה הינה "**הלכת רוס**" (הצדדים התייחסו להלכה זו) ואלה עיקריה: בעל דירה זכאי לבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף, על חשבונו, ולהיפרע מבעלי הדירות האחרים, אם הקדים דרישה לנציגות וזו לא מילאה אחר חובותיה בדיון, וכן אם הוכיח 4 תנאים מצטברים, ואלו הם:

א. היה ליקוי ברכוש המשותף;

ב. היתה דחיפות בצורך לתקנו;



ג. הליקוי תוקן ברמה נאותה;

ד. הליקוי תוקן במחיר סביר.

ע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 **רוס נ' נציגות הבית המשותף**, 418 להלן: **"הלכת רוס"**. הלכה זו אושרה גם בפסקי דין מאוחרים יותר ר' למשל: ע"א (י-ם) 4731/03 **יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה פ"מ תשמ"ה 3 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה** (פורסם בנבו); ע"א (י-ם) 6217/05 **מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5ירושלים** (פורסם בנבו); ע"א (י-ם) 6403/05 **נאוה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים** (פורסם בנבו).

עוד נקבע ב**"הלכת רוס"**, כי ככלל מקום בו הנציגות אינה ממלאת את חובתה, יש להעדיף פנייה מוקדמת של בעל הדירה לערכאות, כדי לאכוף על הנציגות לבצע את תפקידה על פי דין, ובכך גם לא יימצא בעל הדירה בחסרון כיס בסופו של יום:

" הדרך הנכונה בה על דייר ללכת היא פנייה לנציגות בדרישה שיתוקנו הפגמים, ומה אם מסרבת הנציגות שלא בצדק לבצע את התיקונים? הדרך המקובלת והנכונה היא לפנות אל ביהמ"ש בתביעה לאכוף על הנציגות לבצע את חובתה. גם מבחינת הדייר זוהי הפרוצדורה המועדפת מאחר שבדרך זו מבטיח עצמו הדייר מפני האפשרות שלאחר שיוציא ממון רב על תיקונים, יחליט ביהמ"ש מטעם זה או אחר כי לא ניתן להחזיר לו את הוצאותיו, או שלא מגיע לו החזר כל הסכום אלא חלקו בלבד. ואילו אם יפנה תחילה לביהמ"ש, ואם תביעתו צודקת, תחויב הנציגות לתקן על חשבונה את הטעון תיקון, ובעל הדירה לא יצטרך להשקיע כספו בתיקונים ולהמתין עד שביהמ"ש יחייב את הנציגות להחזיר לו את כספו."

29. כמו כן, נקבע ב**"הלכת רוס"** כי יתכנו מצבים בהם יקבל בעל דירה **"השבה חלקית"** בלבד של הוצאותיו:

"...ורשאי יהיה ביהמ"ש (מכוח ס' 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט [3]) לפטור את הנציגות מחובת ההשבה, כולה או מקצתה, אם ראה נסיבות העושות את ההשבה בלתי צודקת, אך האם די בעצם העובדה שהדייר עשה את התיקונים על דעת עצמו כדי לשלול ממנו לחלוטין את הזכות לתבוע השבת הוצאותיו במקרים הראויים לכך? . ניתן לקבוע כי בענייננו קיימת חובת השבה מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט. תשל"ט-1979 [3]." (ההדגשות אינן במקור).

30. מכאן, שניתן במקרים מסוימים, גם מבלי שהתקיימו כל התנאים הדווקניים שנקבעו בהלכת רוס לקבוע, כי בעל דירה יהיה זכאי **להחזר חלקי** של הוצאותיו, בשם עקרון המידתיות, ובשים לב לאותו חלק ברכוש המשותף שתוקן ונחיצותו של התיקון, ככל שיוכח כי בוצע תיקון בגג שהיה על נציגות הבית לדאוג לביצועו, שכן בכך נחסכה מקופת הנציגות הוצאה שהייתה מחויבת להוציא.



מן הכלל אל הפרט

31. כפי שיפורט להלן, התובעת הוכיחה התקיימותם של מרבית התנאים שנקבעו בהלכת רוס. במכלול השיקולים, מצאתי כי יש לחייב הנתבעת בהשבה חלקית בלבד של הסכומים שהוציאה התובעת.

32. עיקר המחלוקת בתביעה העיקרית נסובה סביב השאלות הבאות (בנוגע לתביעה שכנגד אתייחס בהמשך):

א. האם ניתנה לנציגות הבית שהות מספקת לתיקון הליקויים בעצמה והאם הייתה דחיפות בתיקון הליקויים. זאת במיוחד בשים לב לעבודות שבוצעו על ידי הנתבעת בגג ולאחריות שקיבלה.

ב. האם עלות התיקונים אותם ביצעה הנתבעת סבירה.

33. עוד חלוקים הצדדים בשאלה האם אכן נקבע מראש עם הקבלן חלבי, מטעם הנתבעת, מועד לביצוע בדיקת הצפה לגג הבית ביום 16.10.12 (יום לאחר שהתובעת תיקנה חלק מהגג בעצמה).

34. אציין כבר עתה, לצורך יישום אותם תנאים שנקבעו בהלכת רוס ניתן לטעמי להסתייע במספר מבחני עזר, שאינם מהווים רשימה סגורה, כדלקמן:

א. העלות המשוערת של העבודות הדרושות לצורך תיקון הליקוי, והאם ניתן להסתפק בתיקון נקודתי חלקי.

ב. חומרת הליקוי, והדחיפות שבתיקונו.

ג. פרק הזמן שבו ניתנה לנציגות הבית הזדמנות לתקן את הליקוי בעצמה.

ד. ככל שטרם נגרם נזק לדירה, נדרשת סבירות גבוהה כי הליקוי אכן יגרום לנזק ממשי לבעל הדירה שמבקש לתקן את הליקוי.

ה. פעולות בהן נקטה הנציגות לתיקון הליקויים הנטענים על ידי בעל הדירה, והתייחסותה לתלונת בעל הדירה.

ו. המועד האחרון בו נעשה טיפול כלשהו במקור הליקוי (כך למשל שונה המצב בין איטום בגג שמבצע אחד מבעלי הדירות לאחר שנים בהם לא נעשו עבודות דומות כלשהן, לבין עבודות איטום שנעשו בחלוף תקופה קצרה).

ז. נסיבות בגינן לא תוקן הליקוי.

35. ויודגש, קיימים יחסי גומלין בין הרכיבים השונים. כך למשל, ככל שהעלות המשוערת לביצוע העבודות גבוהה יותר, נדרש ליתן לנציגות הבית פרק זמן ארוך יותר לביצוע התיקון (בין היתר לצורך קבלת הצעות מחיר וגביית הכסף מבעלי הדירות), אלא אם מדובר בליקוי חמור ודחוף במיוחד שאי תיקונו במועד יגרום לנזקים של ממש.



בנוסף, ככל שהעלות גבוהה יותר, יש ככלל להודיע לנציגות מבעוד מועד על העלות הצפויה, לרבות סוג העבודות שיש לבצע.

36. כעת אישם מבחנים אלו על נסיבות המקרה, יחד עם התנאים האחרים שהותוו בפסיקה. תחילה אדון בתנאים שהתובעת הוכיחה את התקיימותם באופן מובהק.

- התובעת הוכיחה כי אכן היה קיים ליקוי בגג.

37. התובעת הציגה מספר בלתי מבוטל של ראיות שמלמדות, כי עבודות האיטום אכן נעשו בצורה לקויה וכי היו פגמים רבים בעבודות אלה.

38. לצורך הוכחת הליקויים בגג הציגה התובעת, בין היתר, מסמך של איש המקצוע מר עוז בן יהודה, שאישר כי לבקשת התובעת ביום 24.8.12 בדק את הגג לצורך צביעתו ומצא כי: "...**(ו)הרבה חלקים מהיריעות אינם מודבקים בכלל לגג (ישנם כיסי אויר) וכי יש לתקן את רוב העבודה שבוצעה...**" (נספח מס' 2 לתצהיר התובעת וכן חוות דעתו מיום 12.6.13). מר בן יהודה גם העיד בפני ביחס לאותם ליקויים שמצא בגג (עמ' 11 – 13 לפרוט' מיום 9.10.13)

39. כמו כן, צורפה חוות דעת של המומחה איליה קפלן מיום 28.9.12 שטען, בין היתר, לקיומן של בועות אוויר רבות, העדר שיפועים תקינים וכי: **"קיימת רצועה של בטון ובלוקים חשופים שדרכה יעברו מי הגשם לגג"** (חוות הדעת צורפה כנספח "7" לתצהיר התובעת). בעדותו בפני חזר מר קפלן על עיקרי חוות דעתו (עמ' 13 לפרוט' מיום 9.10.13).

40. כך גם העיד בפני איש המקצוע מר חליבה יצחק (מי שביצע את עבודות התיקון בגג מטעם התובעת (עמ' 15 לפרוט' מיום 9.10.13, וכן ר' מכתבו של מר חליבה מיום 5.9.12 נספח 3 לתצהיר התובעת וכן חוות דעתו מיום 2.6.13).

41. התובעת גם הביאה לעדות את אחד מבעלי הדירות, מר גולדשמיד ליאור, שאישר בתצהירו מיום 5.6.13, כי ראה את הגג והליקויים הרבים שבו.

42. הנתבעת לא הצליחה לסתור ראיות ועדויות אלה שהוגשו מטעם התובעת. גם טענת הנתבעת כי בדירה האחרת בקומה האחרונה בבית ובסמוך לדירת התובעת אין רטיבות, אין בה די בנסיבות. מדובר בדירה שבה מתגוררים שוכרים, אשר לא העידו בפניי (העיד מר שטרן הבעלים של אותה דירה שאינו מתגורר בה, שטען כי לא ידוע לו על רטיבות, ר' עדותו בעמ' 17 – 23 לפרוט' מיום 13.3.14) ובכל מקרה די שהתובעת הוכיחה קיומם של ליקויים בחלק מהגג שנמצא מעל לדירתה.



- התובעת גם הוכיחה כי הליקוי בגג תוקן על ידה.

43. אין מחלוקת כי אכן נעשו עבודות איטום על ידי הקבלן מר חליבה מטעם התובעת ביום 15.10.12. לטענת התובעת מאז ביצוע אותן עבודות היא אינה סובלת מרטיבות בדירתה. התובעת אף קיבלה אחריות לעבודות אלה לתקופה בת 10 שנים.

- האם ניתנה לנציגות הבית שהות מספקת לתיקון הליקויים

44. אין חולק כי התובעת פנתה לנציגות הבית וכן לקבלן והתלוננה על הליקויים בגג עוד בסוף אוגוסט 2012.

45. הצדדים לא חלקו על כך שבפגישה שהתקיימה עם הקבלן ביום 31.8.12 התלוננה התובעת על אותם ליקויים, ודרשה כי תבוצע בדיקת הצפה לגג. מר אבנר שמש, נציג הנתבעת, שטיפל באיטום הגג מול הקבלן, אישר כי בפגישה זו התובעת התלוננה על טיב העבודות ודרשה לבצע בדיקת הצפה כבר באותו מועד (עמ' 3 ש' 31 – 37 לפרוט' מיום 20.8.14).

46. ביום 24.9.12 שלח ב"כ התובעת מכתב לנציגות הבית ולקבלן מטעם הנתבעת ובו התריע בפניהם כי ככל שלא יתוקנו הליקויים בגג תאלץ התובעת לבצע בעצמה עבודות לתיקון הגג על חשבון הנתבעת (המכתב צורף כנספח "9" לתצהיר התובעת).

47. מאישור מסירה שבידי התובעת (נספח 10 לתצהירה) עולה כי הקבלן קיבל מכתב זה רק ביום 5.10.12 ואילו הנתבעת לא לקחה את המכתב הרשום שנשלח אליה, וזה חזר מהטעם "לא נדרש" (האישור הוגש וסומן ת/1). עם זאת, הוכח שהנתבעת ידעה על המכתב, שכן פנתה בדחיפות לקבלן חלבי כדי שיבצע בדיקת הצפה בגג.

48. עם זאת, קיימת תמיהה מסוימת מסמיכות הזמנים שבין מכתבו של ב"כ התובעת (מיום 24.9.12) לבין המועד בו ביצעה התובעת את העבודות בגג (ביום 15.10.12) כאשר בטווח שבין אותם מועדים, היו מספר ימי שבתון וחג שלא היו ימי עבודה סדירים. כך למשל, ערב יום כיפור ויום כיפור חלו בתאריכים 25 - 26 בספטמבר 2012 (ימי שלישי ורביעי בשבוע), ערב סוכות וחג הסוכות שחלו ביום ראשון ה-30.9.12, כך גם שמחת תורה חל ביום שני ה-8/10/12.

49. משבחרה התובעת לפנות אל הנתבעת בכתב, גם אם קודם לכן נעשו פניות בעל פה, היה עליה לאפשר לנתבעת שהות מספקת לבדיקת טענותיה.

50. מנגד, בנסיבות העניין, התקופה שעמדה לרשות הנתבעת לתיקון הליקויים אינה נמנית ממכתבו של ב"כ התובעת שנשלח מיום 24.9.12 (נספח "9" לתצהיר התובעת), אלא עוד קודם לכן, מסוף אוגוסט 2012.

51. לא ניתן להתעלם מכך שהנתבעת הייתה מודעת היטב לתלונותיה של התובעת עוד מסוף חודש אוגוסט 2012, תלונות עליהן חזרה מפעם לפעם, וחזרה ודרשה ביצוע בדיקת הצפה. בנוסף,



כבר ב-5.9.12 העבירה התובעת, באמצעות הקבלן חליבה, הצעת מחיר לתיקון הגג (בהתאם לעלות של 125 ₪ למ"ר – נספח "3" לתצהיר התובעת). מכאן, שהנתבעת גם היתה מודעת להיקף משוער של העבודות הדרושות.

52. התובעת הוכיחה כי הקבלן מטעם הנתבעת, מר חלבי, לא הגיע למספר פגישות שנקבעו עימו לצורך בדיקת טענות התובעת לליקויים בגג, וכי סרב בתחילה לבצע בדיקת הצפה בגג. מר אבנר שמש, נציג הנתבעת, לא הכחיש כי התקיימה פגישה נוספת עם הקבלן חלבי **בסוף ספטמבר 2012** (ביום 28.9.12) שבה סרב מר חלבי לבצע בדיקת הצפה :

"ש' - אני אומר לך שהיתה פגישה ב 28.9.12 בבניין ואז הוא לא הסכים לבצע הצפה.

ת. נכון. היתה פגישה כזו שהוא לא הסכים לבצע הצפה, ואחרי זה הוא כן הסכים. אני לא זוכר אם זה היה ב 28.9.12 בדיוק. מאז ועד היום היו הרבה הצפות ואין רטיבות" (עמ' 4 ש' 15 – 19 לפרוט' מיום 20.8.14).

53. נראה שהנתבעת אכן ניסתה לפנות לקבלן, אך זה התחמק מלבדוק את הטענות בדבר הליקויים בגג. בעניין זה אני מקבל את עדותו של אחד מבעלי הדירות בבית שאישר את טענות התובעת, מר גולדשמיד :

"בפשטות, פנינו לקבלן וביקשנו ממנו מספר פעמים לבוא לראות הגג ולראות על מה מדובר בפעם הראשונה אחרי שבועיים הוא שלח את אחיו עם טיעונים כאלה ואחרים ואנחנו אמרנו שזה דחוף כי מגיע עוד מעט הגשם חיכינו מספר פעמים כמו שאמרתי והקבלן לא הגיע. את הטיעונים האלה שמעתי מספר פעמים שהקבלן צריך לבוא וכן יבוא אני לא יודע, אני אמנם לא בועד אבל בגלל ששילמתי עבור התיקונים רציתי לוודא שהתיקונים בוצעו כנדרש". (עמ' 17 שורות 20-26 לפרוט' מיום 9.10.13).

54. אמנם טרם נגרמו נזקי רטיבות בדירת התובעת מאז עבודות האיטום בגג באוגוסט 2012, עם זאת, ככל שצפויים נזקים משמעותיים אין חובה על בעל דירה להמתין להתממשותם של אותם נזקים, שכן אלה דווקא עשויים להגדיל את החיוב שיושת על קופת הנציגות. בעניין זה ציין ב"כ הנתבעת במכתבו מיום 12.12.12, כי כבר בעת ביצוע התיקונים על ידי הקבלן מטעם הנתבעת נדרש הוא לנקז מים שהצטברו על הגג (מכתב שצורף כנספח 16 לתצהיר התובעת).

55. כמו כן, לא נעלמה מעיני העובדה שהנתבעת אכן ביצעה עבודות איטום נרחבות בגג בעלות כוללת של 26,400 ₪ במהלך אוגוסט 2012, אשר כללו התקנת יריעות ביטומניות וקילוף חלק מהגג (ר' למשל עדותו של אבנר שמש שטיפל בנושא מטעם הועד פרוט' מיום 20.8.14 עמ' 2 ש' 20, עבודות שכאמור, לטענת התובעת, היו לקויות).



לא הוכח כי נקבע מועד הצפה

ממכלול הראיות, לא הוכח כי אכן נקבע מראש מועד מחייב לבצוע בדיקת ההצפה ליום 16.10.12, כפי שטענה הנתבעת.

56. בעניין זה לא ניתן להתעלם מכך שבשני מכתבי תשובה ששלחה הנתבעת לתובעת, בעקבות תלונותיה, אין זכר לתאריך בדיקת ההצפה שלכאורה נקבע.

57. ואפרט - בעקבות מכתב ההתראה ששלח ב"כ התובעת ביום 24.9.12 שלחה הנתבעת ביום 18.10.12 מכתב תשובה, באמצעות ב"כ האגודה לתרבות הדיור (נספח 5 לתצהיר התובעת). במכתב זה לא צויין, כי נקבע לכאורה נקבע מועד הצפה יומיים קודם על ידי הקבלן מטעם הנתבעת. גם במכתב הנוסף של הנתבעת עצמה מיום 18.12.12 (נספח 17 לתצהיר של התובעת) אין זכר לבדיקת ההצפה שנקבעה לכאורה ליום 16.10.12.

58. עוד הוכח מעדויות הצדדים, כי בפגישה מיום 28.9.12 סרב הקבלן חלבי, מטעם הנתבעת, לבצע בדיקת הצפה בגג.

59. בנוסף, נציג הוועד, מר אבנר שמש, העלה טענות סותרות בעניין מועד בדיקת ההצפה. תחילה טען כי הקבלן הוציא מכתב בו נקבע מועד ההצפה, ואח"כ חזר בו מטענה זו (ר' עמודים 4 ו-5 לפרוט' מיום 20.8.14). לאחר מכן טען מר שמש, כי מועד ההצפה נקבע טלפונית, אך לא זכר לומר מתי נקבע כי אכן תבוצע בדיקת ההצפה:

"ש.האם ההסכמה שלו לבצע את ההצפה היתה בפגישה אתכם או במכתב ששלח לכם.

ת. הוא שלח מכתב, אבל גם בעל פה. אני דיברתי איתו בטלפון ואמרתי לו שיבצע את ההצפה ותשלו (ככל הנראה הכוונה "ותשלח" – תוספת שלי י.ו.)

מכתב שאתה מבצע זאת ללא תשלום. הבאתי את זה בפני הדיירים.

ש. תראה לי את המכתב הזה שבו הוא הסכים לבצע את ההצפה.

ת. אין לי את המכתב כאן, יכול להיות שהמכתב התגלגל פה.

ש. תעשה סדר בתאריכים. אמרת פגישה ב 31.8.12. מתי היתה שיחת טלפון

עם חלבי שבה הוא הסכים לבצע הצפה.

ת. אני לא זוכר.

ש. זה היה בחודש ספטמבר או בחודש אוקטובר 2012.

ת. לא זוכר.

ש. אם חלבי מדבר על 4.10.12 האם זה יכול להיות.

ת. אין לי מושג. אני לא זוכר. היתה כוונה לעשות הצפה" (עמ' 4 ש' 26-39

לפרוט' מיום 20.8.14).

60. גם העדה רחל ירמייצקי, שהייתה בוועד בתקופת בה נעשו עבודות האיטום הגג, אישרה כי אבנר שמש הוא זה שטיפל בכל נושא איטום הגג ואף היא לא ידעה לומר מתי נקבע מועד



ההצפה. העדה אישרה כי את כל המידע בעניין זה קיבלה מאבנר שמש ולא ישירות מהקבלן (עמ' 10 ש' 20-13 לפרוט' מיום 20.8.14). כך למשל נשאלה: "ש' – **את יודעת מתי הקבלן קבע את מועד ההצפה? ת' – לא**" (עמ' 10 ש' 20-13 לפרוט' מיום 20.8.14).

61. נראה אם כן, כי רק לאחר שהתקבל מכתב בא כוחה של התובעת מיום 24.9.12, פנתה הנתבעת בבהילות לקבלן מר חלבי ודרשה כי יבצע בדיקת הצפה לאלתר, וזאת מבלי לעדכן את התובעת. לא הוכח כי אכן נקבע מועד סופי לביצוע בדיקת ההצפה קודם לעבודות שעשתה התובעת בגג.

62. גם יתר העדויות והראיות שהביאה הנתבעת לעניין זה, לא היה בהם די כדי להוכיח כי נקבע מועד הצפה ליום 16.10.12.

האם עלות תיקון הגג סבירה

63. התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת להשיב לה עלות איטום הגג. התובעת כאמור ביצעה תיקונים בחלק מהגג שמעל דירתה בלבד בעלות של **20,943 ₪** (עלות איטום הגג בסך 17,550 נספח 11 לתצהיר הנתבעת ובנוסף סכום של 3,393 ₪ עבור הדבקת קלקר על הגג, חשבונית שצורפה כנספח 14 לתצהיר התובעת).

64. הקבלן יצחק חליבה, מי שביצע את העבודות מטעם התובעת, מסר ביום 5.9.12 הצעת מחיר לתיקון הגג בעלות של 125 ₪ למ"ר + מע"מ (נספח 3" לתצהיר התובעת). הצדדים לא הביאו ראיות ביחס לשטח הגג שמעל דירת התובעת. בהתאם לנסח הרישום, שטח דירתה הינו כ-100 מ"ר (חלקת משנה 7).

65. בהצעה הראשונית שהעביר מר חליבה לוועד הבית לאיטום הגג ביום 17.6.12 (נספח 1 לתצהיר ירמיקי, הצעת מחיר שהתקבלה יחד עם הצעות של קבלנים אחרים לפני שנבחר הקבלן חלבי) הציע מר חליבה לבצע תיקון ואיטום לגג כולו, לרבות ביצוע עבודות בטקל, בעלות של 23,500 ₪, ללא מע"מ (בתוספת מע"מ 27,260 ₪ - במועד ההצעה 17.6.12 שיעור המע"מ היה 16%) עם אחריות ל-3 שנים.

66. בסופו של דבר, החליטו בעלי הדירות, לרבות התובעת, לבצע עבודות שאינן כוללת בטקל, אלא רק קילוף הגג והתקנת יריעות ביטומניות באמצעות הקבלן חלבי בעלות כוללת של 24,600 ש"ח.

67. באשר לעלויות איטום הגג, לא הובאו ראיות המעידות כי עלות התיקונים לא סבירה, למעט האינדיקציות עליהן הצבעתי לעיל. אפשר שעלויות תיקון שנדרש הקבלן לבצע גבוהות מעלויות האיטום הראשוניות. עם זאת קיימת אי הלימה מסוימת בין הסכומים.



לסיכום:

68. ממכלול הראיות והשיקולים שפורטו לעיל, מצאתי כי יש לפסוק לטובת התובעת השבה חלקית בלבד של ההוצאות אותן הוציאה. מתוך סך כל רכיבי התביעה בסך 22,929 ₪, מצאתי שיש לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של **12,000 ₪**.

69. התובעת אינה זכאית להשבה בגין הרכיבים הבאים או שיש להפחיתם או חלקם מסכום התביעה:

הדבקת קלקר על הגג בסך 3,933 ש"ח

70. אין מקום לחייב את הנתבעת להשיב לתובעת סכום של 3,393 ₪ (חשבונית שהתובעת צרפה כנספח 15 לתצהירה). התובעת טענה כי נדרשה להדביק קלקר על הגג לאור קילוף שנעשה קודם לכן בגג על ידי הקבלן חלבי. מהראיות שהוצג בפני, התובעת לא הוכיחה כי אכן הייתה חובה להדביק את הקלקר לצורך איטום ראוי של הגג (ובעניין זה אף הוצאו שתי חשבוניות נפרדות על ידי הקבלן מטעם התובעת, ונושא זה גם לא נכלל בהצעה הראשונה של הקבלן חליבה מיוני 2012).

71. בשולי הדברים אציין, כי התובעת עצמה לא דרשה מהנתבעת סכום זה בתחילה (ר' מכתבו של עו"ד תלמי מיום 12.12.12 נספח 16 לתצהיר התובעת).

סכום של 3,600 ₪ בשל העדר קבלה

72. התובעת לא הוכיחה את טענתה כי יש לחייב את הנתבעת להשיב לה סכום של 3,600 ₪, מאחר שלטענתה הועד לא מסר לה קבלה עבור תשלום סכום זה. טענה זו לא הוכחה ודינה להדחות.

הפחתה חלקית מהסכום של 17,550 ש"ח

73. בקביעת סכום ההשבה התחשבתי בין היתר, בהצעת המחיר של הקבלן חליבה מיום 5.9.12 לפיה הציע לועד לתקן את הליקויים בגג בעלות של 125 ₪ מ"ר + מע"מ. בשים לב לעובדה ששטח דירת התובעת הינו כ-100 מ"ר, הרי שבקירוב עלות התיקון המשוערת מגיעה לכדי 12,500 ₪ + מע"מ (כ-14,500 בתוספת מע"מ, שיעור המע"מ באותו מועד עמד על 17%).

74. עוד לקחתי בחשבון כי הקבלן חליבה הציע לנציגות הבית לבצע איטום של הגג כולו בעלות של 23,500 ₪ ובצירוף מע"מ 27,260 ₪ (הצעת מחיר לועד מיום 17.6.12 נספח "1" לתצהיר ירמיצקי, הצעת מחיר שנדחתה ובמקומה התקבלה הצעתו של חלבי). מכאן שגם מחצית מסכום זה (שכן נאטם רק מחצית מהגג) מובילה לסכום מקורב שני בין 12,500 ל-15,000 ₪.

הפחתה נוספת של הוצאות התובעת

75. בנוסף מהסכום הנ"ל ומהוצאות אחרות שהוציאה התובעת, יש להפחית מרכיב מסויים לאור השיקולים שפורטו לעיל, המתייחסים להלכת רוס, ובגינם מגיע לתובעת השבה חלקית בלבד.



76. בעניין זה אציין עוד כי, הסך המצטבר של כלל רכיבי התביעה השונים (כמפורט בסעיפים 15 לכתב התביעה ובסעיף 30 לסיכומי התובעת) גבוה מסכום התביעה הכולל בסך 22,929 ₪. אך משהוגשה התביעה על סכום של 22,929 ₪ ובהתאם גם שולמה האגרה עם פתיחת ההליך, הרי שסכום זה הוא הרלבנטי לצורך ההכרעה בהליך.

77. יש לדחות את יתר הטענות של הצדדים, לא מצאתי לנכון להדרש אליהן, משאלה לא הוכחו.

כתב התביעה שכנגד

78. בכתב התביעה שכנגד מבקשת נציגות הבית לחייב את התובעת במלוא הסכום שנדרשה נציגות הבית לשלם לקבלן חלבי עבור איטום גג הבית, בניכוי החלק שכבר שולם על ידי התובעת (סה"כ עלות איטום הגג על ידי התובעת 26,400 ₪ כאשר מסכום זה הפחיתה הנתבעת את הסכום של 3,300 ₪ ששילמה התובעת).

79. ממכלול הראיות מצאתי שיש לדחות את התביעה שכנגד.

80. הנתבעת מבססת את עילת התביעה שכנגד על הודעת הקבלן חלבי, לפיה הוא ביטל את האחריות שנתן לנתבעת עבור עבודות האיטום שביצע בגג, בשל העבודות שביצעה התובעת בגג.

81. הקבלן מטעם הנתבעת, מר חלבי, הודיע כי ביטל את האחריות שנתן לעבודות האיטום שביצע בגג, מבלי שבדק באופן ממשי את העבודות שבוצעו בגג על ידי התובעת (עמ' 20 ו-21 לפרוט' מיום 9.10.13). לא שוכנעתי מעדותו כי עבודות האיטום שביצעה התובעת בחלק האחר של הגג פגמו באיטום או גרמו לנזק לאיטום של הקבלן חלבי בחלק האחר של הגג (שאינו מעל דירת התובעת). נהפוך הוא, ממכלול הראיות הוכח בפני כי עבודות האיטום דווקא שיפרו את מצב הגג.

82. זאת ועוד, גם הקבלן מטעם התובעת, מר חליבה, אישר כי העבודות, שביצע בגג מעל לדירת התובעת, לא פגעו בעבודות בחלק האחר של הגג (עמ' 15 ש' 16 – 23 לפרוט' מיום 9.10.13). עדותו של מר חליבה מהמנה בעיני וניתן לקבוע ממצאים על בסיסה. הנתבעת לא סתרה את טענותיו.

83. לא הוכח כי השיפועים שביצע הקבלן חליבה פגעו באיטום שנעשה בגג. לא זו אף זו, הנתבעת בעצמה טענה כי הדירה הסמוכה לדירת התובעת, שנמצאת אף היא מתחת לגג המשותף, אינה סובלת מרטיבות מאז שנת 2012.

84. זאת ועוד, בכל מקרה אין לחייב את התובעת במחצית מעלויות איטום הגג, שכן התובעת קיבלה אחריות על ידי הקבלן מטעמה לתקופה של 10 שנים בגין עבודות איטום של חלק הגג שנמצא מעל דירתה.



85. בנסיבות אלה, אינני מקבל את טענת הקבלן חלבי כי היה מקום לבטל את האחריות רק משום שנעשו עבודות אחרות בחלק האחר של הגג.

86. בנוסף, התובעת וכן הנתבעת פנו לקבלן חלבי מספר רב של פעמים כדי שיבדוק את טענות התובעת לעניין ליקויים חמורים בגג. לא הוכח כי הקבלן חלבי פעל לבדיקת טענות התובעת באופן ממשי בזמן סביר, במיוחד לאור חלק מהאסמכתאות שהיו בידי התובעת. מר חלבי לא טען כי היה מוכן לבצע תיקונים כלשהם בגג. שוכנעתי כי מר חלבי ניסה להתחמק ממתן אחריות בפועל לעבודתו, וזאת עוד קודם לעבודות שביצעה התובעת בגג.

87. בנסיבות אלה, יש גם לדחות את טענות הנתבעת, כי העבודות שביצעה התובעת שוללות ממנה את האפשרות להוכיח כיום את הליקויים בגג וזאת כדי לתבוע את הקבלן מטעמה (מר חלבי). התובעת המציאה מספר חוות דעת מטעם בעלי מקצוע שונים שביקרו בגג ומצאו ליקויים חמורים בעבודות האיטום, עוד קודם לעבודות שבוצעו מטעם התובעת בגג. כל אלה עשויים אף הם לשמש את הנתבעת כדי להוכיח את הפגמים שהיו בעבודות הקבלן מר חלבי.

התוצאה

אני מקבל את התביעה העיקרית בחלקה.

1. הנתבעת תשלם לתובעת סכום של **12,000 ₪**.
2. אני דוחה את התביעה שכנגד שהגישה הנתבעת, נציגות הבית, נגד התובעת.
3. בנסיבות ולאור התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ההליך **בסך 2,000 ₪**.
4. בסכומים, שחייבתי את הנתבעת לפי פסק דין זה, אין לחייב את התובעת בחלקה היחסי. כלומר סכומים אלו יושתו על יתר שבעת בעלי הדירות בבית בלבד.
5. כל הסכומים הנ"ל ישולמו לתובעת תוך 45 ימים מהיום שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום 15 אפריל 2015, כ"ו ניסן תשע"ה, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין